

SHAFIE BIN MOHAMAD KHAIRY

LWN.

SHARINA BEGUM BINTI MOHD RAFI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 27 September 2021 bersamaan 20 Safar 1443H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0109-2020]

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan Di Bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-075-0093-2019 . Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 24 September 2019 terhadap keputusan yang diberikan pada 24 September 2019 di dalam Kes 10100-075-0535-2019. Pemohon telah menerima Borang MS 30 pada 7 September 2020 dan Pemohon mempunyai tempoh selama 14 hari daripada tarikh 7 September 2020 tersebut untuk memfailkan Alasan Rayuan.

[2] Kegagalan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh Pemohon menerima Borang MS 30 iaitu selewat-lewatnya atau pada 21 September 2020 telah menyebabkan Pemohon memfailkan permohonan ini iaitu permohonan pelanjutan tempoh masa yang difailkan oleh Pemohon pada 16 Oktober 2020.

[3] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) [ETMMSS] 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[4] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan Alasan Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 141 (1) ETMMSS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 141. Alasan rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan

rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[5] Bagi permohonan lanjut tempoh masa ini, sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain*, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009 oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz*, [2013 JH 36(1) serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud*, [2015] JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2004 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[6] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden, di mana Affidavit Jawapan telah difailkan oleh Pihak Responden pada 6 April 2021, Affidavit Balasan difailkan oleh Pemohon pada 19 April 2021 dan Affidavit Tambahan difailkan oleh Responden pada 22 April 2021. Pemohon memfailkan Hujahan pada 20 Ogos 2021, Responden memfailkan Hujahan pada 19 Julai 2021 dan Pemohon memfailkan Hujahan Balas pada 20 Ogos 2021.

[7] Melalui Affidavit Sokongan, kami dapati bahawa permohonan ini dibuat setelah berlalunya masa selama **25 hari** dari tarikh akhir sepatutnya pemfailan Alasan Rayuan. Bagi kelewatan tersebut, Pemohon mengemukakan alasan sepertimana berikut-

- i. Pemohon tidak arif berkenaan dengan perundangan.
- ii. Pemohon fikirkan selepas Pemohon selesai menyerah Borang MS 30, Pemohon perlu menunggu Mahkamah memanggil memberikan alasan rayuan.
- iii. Pemohon terlepas pandang tarikh tempoh 14 hari yang diberikan untuk failkan alasan rayuan.

[8] Pihak Responden di dalam Affidavit Jawapannya memohon permohonan ini ditolak dengan kos atas alasan-alasan berikut-

- i. Pemohon tidak merayu terhadap keputusan Harta Sepencarian tetapi hanya merayu terhadap keputusan perintah pelaksanaan Harta Sepencarian sahaja.

- ii. Pemohon hanya membazirkan masa Mahkamah dan membuang masa Responden kerana perintah Harta Sepencarian yang tidak dirayu menyebabkan Perintah tersebut masih boleh dikuatkuasakan.
- iii. Pemohon tidak menjelaskan alasan kelewatan di dalam affidavit Pemohon sedangkan alasan tersebut wajib diberikan.

[9] Kami tegaskan di sini bahawa pematuhan kepada tempoh masa yang ditetapkan dalam ETMMSS 2003 adalah suatu yang *fundamental* dan hendaklah dipatuhi dengan ketat oleh Perayu dan Responden di dalam mana-mana peringkat prosiding rayuan. Pematuhan ini akan memberi kesan dalam menentukan sama ada Mahkamah Rayuan Syariah boleh meneruskan prosiding untuk mendengar rayuan Pihak Perayu atau sebaliknya.

[10] Bagi permohonan ini, alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon adalah kerana beliau tidak arif mengenai undang-undang menyebabkan beliau telah terlepas pandang tempoh atau tarikh bagi keperluan pemfailan alasan rayuan tersebut. Kami tegaskan di sini bahawa tatacara rayuan terutamanya pematuhan kepada tempoh masa, hendaklah dipatuhi oleh Perayu dan Responden dan pihak-pihak hendaklah mengambil langkah yang sewajarnya bagi mendapatkan maklumat dari mana-mana pihak yang berkaitan.

[11] Jika kelewatan ini adalah disebabkan kejahilan atau kefahaman Pemohon terhadap undang-undang sekali pun, alasan ini bukan alasan yang boleh diterima oleh Mahkamah memandangkan ia acapkali dijadikan alasan oleh pihak-pihak yang tidak diwakili oleh Peguam Syarie bila berlakunya apa-apa kelewatan mematuhi tempoh masa. Merujuk kepada kes *Jasni Bin Mohd Sabli Siambang*,

Kes Rayuan (Mal) No. : 12000-077-0029-2019, yang diputuskan pada 22/7/2020, Panel Rayuan Syariah Negeri Sabah menyatakan-

“Bagi isu dhaif atau jahil dari segi undang-undang yang dibangkitkan oleh Pemohon, kami berpendapat alasan kejahilan terhadap undang-undang sudah tidak relevan dalam keadaan masyarakat pada masa kini yang terdedah dengan perkembangan pantas teknologi maklumat yang membolehkan maklumat dicari dengan hujung jari”

[12] Selain kes tersebut, merujuk kepada beberapa kes lain yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menolak permohonan perlanjutan tempoh masa atas alasan orang awam yang jahil undang-undang, antaranya dalam kes *Nor Farhana Aida @ Hildah Binti Dali lwn. Majlis Ugama Islam Sabah, Kes Permohonan No. : 12000-077-0046-2017* yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah pada 1/10/2018-

“[14] Status sebagai orang awam yang tidak mengetahui undang-undang telah diterima sebagai suatu faktor pertimbangan dalam kes Sharifah Badariah. Walau bagaimanapun sebab kejahilan ini bukanlah faktor yang perlu dipertimbangkan secara berasingan dari tempoh kelewatan dari segi lama tempohnya atau pendek sahaja. Kami mendapati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami alasan-alasan yang baik untuk membolehkan kami membenarkan permohonan perlanjutan tempoh rayuan. Kami merasa amat terkilan bahawa kes yang mahu rayu oleh Pemohon telah diputuskan oleh Mahkamah pada 13/7/2017 iaitu lebih kurang 5 bulan sedangkan tindakan ini patut dimulakan sesegera mungkin selepas keputusan tersebut dikeluarkan”

[13] Manakala dalam kes *Maimunah & 2 Yang lain lwn. Jamaliah Binti Saod & 10 Yang Lain, Kes Permohonan No. : 14000-077-0016-2016* yang diputuskan pada 8/1/2018, Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam ulasan menyatakan-

"Alasan Pemohon bahawa Hakim Bicara gagal memberi tahu kepada mereka mengenai tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan ketika Penghakiman diberikan dan Pemohon-Pemohon tidak mahir terhadap keperluan undang-undang berkaitan tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan dan tidak memahami kesan serta implikasi perundangan adalah suatu alasan yang amat remeh. Begitu juga dengan alasan-alasan kelewatan Pemohon-pemohon disebabkan masalah komunikasi antara mereka dan Peguam terdahulu serta permasalahan Pemohon-pemohon membayar fee kepada Peguam terdahulu juga merupakan suatu yang remeh. Kami berpendapat alasan sedemikian hanya bertujuan untuk mendapatkan simpati dari Mahkamah ini"

[14] Berdasarkan rujukan kes-kes di atas, maxim '*ignorantia juris non exusat*' adalah juga terpakai di dalam kes ini.

[15] Kami agak keberatan untuk menimbangkan permohonan lanjut tempoh masa yang ditetapkan undang-undang ini boleh dimaafkan ("*condoned*") walaupun tempoh kelewatan hanya **25 hari** sahaja. Jika alasan yang dikemukakan ini diterima, ia akan membuka ruang kepada pihak-pihak yang tidak secara bersungguh-sungguh, tekun dan peka dalam mematuhi tempoh masa yang ditetapkan serta mengemukakan alasan yang remeh-temeh ini pada masa hadapan. Ia akan mengakibatkan "*effective and expeditious disposal*" kes-kes di Mahkamah Rayuan tidak dapat dicapai demi keadilan semua pihak.

[16] Memandangkan kebenaran lanjut tempoh masa ini adalah bergantung kepada alasan-alasan yang dikemukakan dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, kami dapati bahawa tiada satu alasan pun yang **relevan** dan **munasabah** untuk dipertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini kecuali alasan Pemohon seorang yang tidak arif berkenaan dengan undang-undang yang telah kami ulas sebelum ini.

[17] Merujuk kepada kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)*, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan-

"Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."

[18] Kami berpuashati bahawa Pihak Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Berdasarkan ulasan yang dikemukakan, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangskalian Rayuan tersebut berjaya atau tidak serta tahap prejudis permohonan ini kepada Pihak Responden, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pihak Pemohon ini adalah ditolak.

[19] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa Pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos memandangkan kelewatan tersebut berpunca daripada kecuaiian Pihak Pemohon sendiri. Permohonan Pemohon ini telah menyebabkan Responden terpaksa meluangkan kos dan masa untuk hadir ke Mahkamah serta kecuaiian Pemohon ini telah membuang masa Mahkamah dan telah melengahkan kelancaran prosiding.

[20] Oleh yang demikian, dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof*, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan -

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a.
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;
- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.

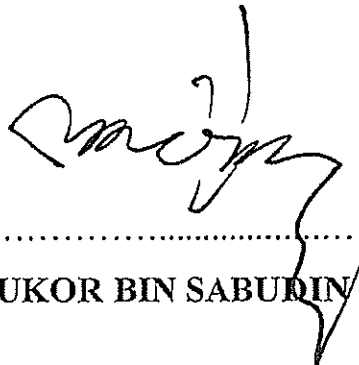
[21] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

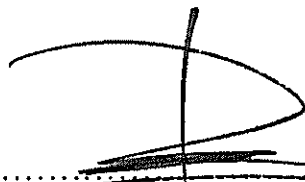
- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 500.00**.
- [3] Mahkamah perintahkan **Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-075-0093-2019** adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



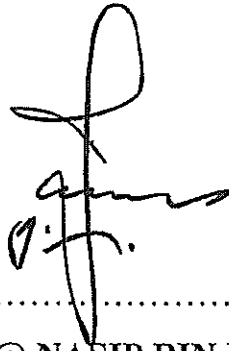
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABURIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

